

## 3.1 Các vấn đề đạo đức và pháp lý trong khởi nghiệp

### Mục tiêu học tập

Sau khi học xong phần này, bạn sẽ có thể:

- Phát triển khả năng nhận diện các vấn đề đạo đức và pháp lý
- Phát triển phương pháp giải quyết các tình huống khó xử về đạo đức/pháp lý sau khi được nhận diện

Thế nào là vừa có đạo đức vừa có trách nhiệm xã hội với tư cách là một nhà khởi nghiệp? Khi Martin Shkreli quyết định tăng giá một loại thuốc cứu mạng bệnh nhân HIV từ 13,50 USD lên 750 USD một viên chỉ sau một đêm, công chúng ngay lập tức coi hành động của ông là vô đạo đức. Tuy nhiên, ông lại xem lập trường của mình là hành vi có trách nhiệm, phục vụ lợi ích tốt nhất cho công ty và các cổ đông của mình. Mặc dù quyết định tăng giá của Shkreli nằm trong giới hạn pháp luật, nhưng hành động của ông đã bị phán xét gay gắt trước tòa án dư luận.

Với tư cách là một nhà khởi nghiệp, mối quan tâm của Shkreli nên là đảm bảo tính bền vững của doanh nghiệp hay cung cấp cho bệnh nhân một loại thuốc cứu mạng có giá cả phải chăng hơn (nhưng ít lợi nhuận hơn)? Câu hỏi cơ bản này đặt ra một loạt câu hỏi liên quan về khía cạnh đạo đức của tình huống đó. Quyết định tăng giá thuốc HIV lên 5.000 phần trăm có phải là vì lợi ích tốt nhất của doanh nghiệp không? Shkreli có nhận thức được tất cả các khía cạnh (đạo đức, pháp lý, tài chính, danh tiếng và chính trị) của quyết định mà ông đưa ra hay không? Để phân tích phản biện các quyết định của một cá nhân như Shkreli, người ta cần nâng cao nhận thức về vô số bên liên quan (stakeholders) cần được cân nhắc, thay vì chỉ tập trung vào các cổ đông.

### Các bên liên quan (Stakeholders)

Một góc nhìn toàn diện về đạo đức kinh doanh và khởi nghiệp đòi hỏi sự hiểu biết về sự khác biệt giữa các **cổ đông (shareholders)**, một nhóm nhỏ là chủ sở hữu (hoặc chủ sở hữu cổ phần), và các **bên liên quan (stakeholders)**, một nhóm lớn bao gồm tất cả những người và tổ chức có quyền lợi gắn liền với doanh nghiệp. Việc phục vụ nhu cầu của các cổ đông, như Shkreli nghĩ rằng mình đang làm, dựa trên một cái nhìn hạn chế về mục tiêu của tổ chức. Quan điểm này, được gọi là học thuyết "**ưu tiên cổ đông (shareholder primacy)**", bắt nguồn từ một vụ án nổi tiếng tại Tòa án Tối cao bang Michigan liên quan đến công ty **Ford Motor Company** và hai cổ đông tên là anh em nhà **Dodge** (những người sau này đã thành lập công ty **Dodge Motor Company**).<sup>[3]</sup> Vụ việc này đã thiết lập một tiền lệ kéo dài hàng thập kỷ, được xây dựng trên tiền đề rằng điều duy nhất mà một CEO và công ty của họ nên quan tâm là lợi nhuận của cổ đông. Tuy nhiên, khái niệm này đã dần được thay thế bằng một quan điểm tiến bộ hơn, bắt buộc phải cân nhắc đến tất cả các bên liên quan khi đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng có khả năng gây ra hậu quả sâu rộng. Như một ví dụ về nhận thức mới này, tổ chức hội nghị bàn tròn doanh nghiệp **Business Roundtable**, một nhóm các CEO từ các công ty lớn nhất và thành công nhất ở Hoa Kỳ, gần đây đã đưa ra một tuyên bố mới về đạo đức kinh doanh. Các CEO đã mở đầu tuyên bố này bằng cách nói: "Cùng với các đối tác trong khu vực công, tư nhân và phi lợi nhuận, các CEO của Business Roundtable cam kết thúc đẩy các giải pháp tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa cho người lao động, gia đình, cộng đồng và các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô."<sup>[4]</sup>

### Thực hành: Tuyên bố chính thức của Business Roundtable về mục đích của một công ty cổ phần<sup>5</sup>

Hãy đọc tuyên bố sau đây về mục đích của một công ty cổ phần từ Business Roundtable:

*"Người dân Mỹ xứng đáng có một nền kinh tế cho phép mỗi người đều có cơ hội thành công thông qua sự chăm chỉ và sáng tạo, cũng như sống một cuộc đời có ý nghĩa và phẩm giá. Chúng tôi tin rằng hệ thống thị trường tự do là phương tiện tốt nhất để tạo ra công ăn việc làm tốt, một nền kinh tế mạnh mẽ và bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, một môi trường lành mạnh và cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người."*

*Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế bằng cách tạo ra việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cung cấp các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Các doanh nghiệp sản xuất và bán các sản phẩm tiêu dùng; chế tạo thiết bị và phương tiện; hỗ trợ quốc phòng; trồng trọt và sản xuất thực phẩm; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe; sản xuất và cung cấp năng lượng; cũng như cung cấp các dịch vụ tài chính, truyền thông cùng các dịch vụ khác tạo nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế."*

*Mặc dù mỗi công ty riêng lẻ của chúng tôi phục vụ mục đích doanh nghiệp riêng, nhưng chúng tôi chia sẻ một cam kết cơ bản đối với tất cả các bên liên quan của mình. Chúng tôi cam kết:*

- Mang lại giá trị cho khách hàng của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền thống của các công ty Mỹ trong việc đi đầu đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của khách hàng.
- Đầu tư vào nhân viên của mình. Điều này bắt đầu từ việc trả lương công bằng và cung cấp các phúc lợi quan trọng. Nó cũng bao gồm việc hỗ trợ họ thông qua đào tạo và giáo dục giúp phát triển các kỹ năng mới cho một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập, phẩm giá và sự tôn trọng.
- Đối xử công bằng và có đạo đức với các nhà cung cấp của mình. Chúng tôi tận tâm đóng vai trò là những đối tác tốt đối với các công ty khác, dù lớn hay nhỏ, những đơn vị giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình.
- Hỗ trợ cộng đồng nơi chúng tôi làm việc. Chúng tôi tôn trọng người dân trong cộng đồng của mình và bảo vệ môi trường bằng cách áp dụng các thực tiễn bền vững trong toàn bộ hoạt động kinh doanh.
- Tạo ra giá trị lâu dài cho các cổ đông, những người cung cấp nguồn vốn cho phép các công ty đầu tư, tăng trưởng và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi cam kết minh bạch và tương tác hiệu quả với các cổ đông.

Mỗi bên liên quan của chúng tôi đều thiết yếu. Chúng tôi cam kết mang lại giá trị cho tất cả các bên, vì sự thành công trong tương lai của các công ty chúng tôi, của cộng đồng chúng tôi và đất nước chúng tôi.”

- Câu hỏi: Có vẻ như trong ví dụ ngành dược trước đó, Shkreli đã cân nhắc tất cả các bên liên quan như Tuyên bố của Business Roundtable khuyến nghị, hay ông đã làm theo cách tiếp cận của học thuyết ưu tiên cổ đông cũ?

Mục tiêu của chương này gồm hai phần: thứ nhất, hỗ trợ các nhà khởi nghiệp hiểu được tầm quan trọng của đạo đức và vai trò của họ trong việc phát triển một tổ chức có đạo đức và trách nhiệm. Điều này bao gồm khả năng nhận biết và xác định cả các tình huống khó xử về đạo đức và các vấn đề pháp lý có thể phát sinh. Thứ hai, chúng tôi muốn giúp các nhà khởi nghiệp xây dựng một kim chỉ nam đạo đức cho phép họ dẫn dắt tổ chức kinh doanh của mình theo cách nhất quán với các nguyên tắc pháp lý và đạo đức. Một ví dụ về một tổ chức kinh doanh có đạo đức là tổ chức tuân thủ Tuyên bố về Mục đích của Business Roundtable. Điều này có nghĩa là tạo ra một môi trường kinh doanh mà mỗi thành viên trong tổ chức đều được khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ để phát triển các năng lực đạo đức nhằm phân biệt đúng sai một cách thường xuyên và có hệ thống. Điều này cũng có nghĩa là tổ chức, như một hệ thống toàn diện, đưa ra các hậu quả nhất quán, có ý nghĩa và kịp thời đối với các hành vi phi đạo đức và các hành động vô trách nhiệm.

### Liên kết học tập

Đọc bài viết này từ Forbes để xem [danh sách các công ty gần đây được coi là có đạo đức nhất](#) trên thế giới.

## Trở thành một nhà khởi nghiệp có đạo đức

Bất cứ khi nào bạn suy nghĩ về hành vi mà bạn kỳ vọng ở bản thân, trong cả cuộc sống nghề nghiệp và cá nhân, bạn đang tham gia vào một cuộc đối thoại triết học với chính mình để thiết lập các tiêu chuẩn hành vi mà bạn chọn duy trì — đó chính là **đạo đức (ethics)** của bạn. Bạn có thể quyết định mình nên luôn nói sự thật với gia đình, bạn bè, khách hàng và các bên liên quan, và nếu điều đó không thể, bạn nên có lý do rất chính đáng tại sao bạn không thể làm vậy. Bạn cũng có thể chọn không bao giờ lừa gạt hoặc gây hiểu lầm cho các đối tác kinh doanh của mình. Bạn cũng có thể quyết định rằng, trong khi bạn đang theo đuổi lợi nhuận trong công việc kinh doanh của mình, bạn sẽ không yêu cầu tất cả số tiền kiếm được phải thuộc về mình. Thay vào đó, có thể có đủ lợi nhuận để phân phối một phần cho các bên liên quan khác ngoài bản thân bạn — ví dụ, những người quan trọng vì họ đã giúp đỡ bạn hoặc bị ảnh hưởng theo cách này hay cách khác bởi doanh nghiệp của bạn. Nhóm các **bên liên quan (stakeholders)** này có thể bao gồm nhân viên (chia sẻ lợi nhuận), cổ đông (cổ tức), cộng đồng địa phương (thời gian) và các hoạt động xã hội hoặc tổ chức từ thiện (quyên góp).

Do đó, thành công với tư cách là một nhà khởi nghiệp có thể bao gồm nhiều điều hơn là chỉ đơn thuần kiếm tiền và phát triển doanh nghiệp. Thành công cũng có thể có nghĩa là đối xử với nhân viên, khách hàng và cộng đồng nói chung bằng sự trung thực và tôn trọng. Thành công có thể đến từ niềm tự hào có được khi tham gia vào các giao dịch trung thực — không chỉ vì luật pháp yêu cầu, mà vì chúng ta tự yêu cầu điều đó ở bản thân. Thành công có thể nằm ở chỗ biết rằng lợi nhuận chúng ta tạo ra không đến từ việc cắt xén của người khác. Vì vậy, **đạo đức kinh doanh (business ethics)** định hướng cho các hành vi mà qua đó các nhà khởi nghiệp và công ty của họ tuân thủ luật pháp và tôn trọng quyền lợi của các bên liên quan, đặc biệt là khách hàng, đối tác, nhân viên của họ, cùng môi trường và cộng đồng xung quanh.

### Liên kết học tập

Đọc về [Mười Nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc](#) kêu gọi các tập đoàn xây dựng một “phương pháp tiếp cận có nguyên tắc trong kinh doanh.” Các nguyên tắc này bao gồm quyền con người, lao động, môi trường và chống

tham nhũng.

Hầu như tất cả các hệ thống niềm tin đạo đức, tinh thần và/hoặc tôn giáo đều nhấn mạnh các nền tảng của việc đối xử với người khác bằng sự tôn trọng, thấu cảm và trung thực. Ngược lại, những niềm tin nền tảng này chuẩn bị cho chúng ta các quy tắc hành vi đạo đức đóng vai trò là kim chỉ nam lý tưởng cho kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải theo bất kỳ tôn giáo cụ thể nào để tin rằng hành vi có đạo đức trong kinh doanh là cần thiết. Chỉ bằng việc là con người, tất cả chúng ta đều chia sẻ những nghĩa vụ với nhau, và nguyên tắc chính trong số này là yêu cầu chúng ta đối xử với người khác bằng sự công bằng và phẩm giá, bao gồm cả trong các giao dịch thương mại của mình.

Vì lý do này, chúng tôi sử dụng các từ **đạo đức (ethics)** và **luân lý (morals)** thay thế cho nhau trong các cuộc thảo luận của mình. Chúng tôi cho rằng “một người có đạo đức” cũng mang ý nghĩa tương tự như “một người có phẩm hạnh”. Hành vi có đạo đức của các nhà khởi nghiệp/chủ doanh nghiệp không chỉ là cách cư xử đúng đắn, mà còn đánh bóng danh tiếng chuyên nghiệp của chính chúng ta với tư cách là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp chính trực.

Tính chính trực — tức là sự thống nhất giữa lời nói và hành động — là một phẩm chất được đánh giá rất cao. Nhưng nó không chỉ đơn thuần là tính nhất quán của tính cách. Hành động với **tính chính trực (integrity)** có nghĩa là chúng ta tuân thủ mạnh mẽ một hệ thống các giá trị đạo đức. Các giá trị như vậy thường phục vụ như là nền tảng cho việc tạo ra các quy tắc đạo đức, hoặc **quy tắc ứng xử (codes of conduct)**. Một **bộ quy tắc đạo đức (code of ethics)** hoạt động để định hướng hành vi và có thể được bắt nguồn từ nhiều nguồn khác nhau. Đó có thể là một quy tắc ứng xử cá nhân, nội bộ hoặc một quy tắc chính thức được một tổ chức kinh doanh thông qua. Hoặc nó có thể là một bộ quy tắc bên ngoài dựa trên nghề nghiệp của một người (ví dụ: kế toán viên công chứng CPA, luật sư, nhà hoạch định tài chính CFP và những người khác đều có quy tắc đạo đức nghề nghiệp), hoặc một quy tắc bên ngoài có tính áp dụng rộng rãi hơn như quy tắc của **Business Roundtable** hoặc **Business for Social Responsibility**. Trở thành một chuyên gia chính trực nghĩa là liên tục nỗ lực để trở thành con người và chuyên gia tốt nhất có thể trong mọi tương tác của bạn với người khác. Tính chính trực trong kinh doanh mang lại nhiều lợi thế, trong đó quan trọng nhất là yếu tố then chốt cho phép doanh nghiệp và xã hội vận hành bình thường. Đây cũng là cơ sở nền tảng để xây dựng và duy trì sự tin cậy, điều tối quan trọng đối với tất cả các cam kết chính thức bằng hợp đồng cũng như phi chính thức giữa các doanh nghiệp và tất cả các bên liên quan chính của họ.

Các nhà khởi nghiệp thành công và các công ty mà họ đại diện sẽ tự hào về doanh nghiệp của mình nếu họ tham gia kinh doanh với sự minh bạch, định hướng rõ ràng và tính chính trực. Đối xử với khách hàng, đối tác, nhân viên và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi doanh nghiệp bằng sự tôn trọng và phẩm giá là điều có đạo đức. Ngoài ra, các thực tiễn kinh doanh có đạo đức phục vụ lợi ích lâu dài của doanh nghiệp vì khách hàng, đối tác, nhân viên và xã hội nói chung sẽ sẵn lòng ủng hộ doanh nghiệp và làm việc chăm chỉ vì lợi ích của doanh nghiệp hơn nhiều nếu doanh nghiệp đó được nhìn nhận là quan tâm đến cộng đồng mà mình phục vụ. Và loại công ty nào có khách hàng và nhân viên trung thành lâu dài? Đó là công ty mà lịch sử hoạt động của họ là bằng chứng rõ ràng cho các thực tiễn kinh doanh trung thực.

Nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của các **Công ty có Đạo đức nhất Thế giới (World's Most Ethical Companies - WMEC)** chỉ ra mối liên hệ tích cực giữa hành vi đạo đức và hiệu quả tài chính thành công trong dài hạn. Những doanh nghiệp này thường vượt trội hơn kỳ vọng của thị trường, cả trong các giai đoạn thị trường tăng trưởng và suy thoái. Danh sách các công ty WMEC cho thấy tỷ suất sinh lời vượt trội trung bình hằng năm cao hơn 8 phần trăm so với mức lợi nhuận dự kiến. Điều này có thể do nhiều lý do khác nhau, bao gồm những gì các nhà nghiên cứu gọi là tác động tích cực đến văn hóa doanh nghiệp, các bên liên quan và danh tiếng.<sup>[6]</sup> Nói cách khác, việc có đạo đức sẽ ảnh hưởng có lợi đến nhân viên, nhà đầu tư và khách hàng.

### ? **Bạn đã sẵn sàng chưa?: Bạn coi trọng văn hóa doanh nghiệp nào?**

Hãy tưởng tượng rằng sau khi tốt nghiệp, bạn có cơ hội may mắn đối mặt với hai cơ hội khởi nghiệp. Cơ hội đầu tiên là với một công ty khởi nghiệp nổi tiếng với văn hóa kinh doanh cứng rắn, nghiêm túc, trong đó việc làm việc nhiều giờ và cường độ cao được đánh giá rất cao. Vào cuối mỗi năm, công ty có kế hoạch quyên góp cho nhiều hoạt động xã hội và môi trường. Cơ hội khởi nghiệp thứ hai là với một tổ chức phi lợi nhuận được công nhận có văn hóa rất khác biệt dựa trên cách tiếp cận giàu lòng trắc ẩn đối với sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của nhân viên. Nó cũng mang lại cơ hội theo đuổi các sở thích cá nhân chuyên nghiệp của riêng bạn hoặc hoạt động tình nguyện trong một phần thời gian của mỗi ngày làm việc. Kế hoạch thu nhập với cơ hội đầu tiên trả nhiều hơn 20 phần trăm mỗi năm.

- Bạn sẽ theo đuổi cơ hội nào trong số này và tại sao?
- Theo những cách nào thì những đóng góp của công ty cho một hoạt động có thể mang lại sức mạnh tác động lớn hơn? Theo những cách nào thì sự đóng góp của cá nhân có thể mạnh mẽ hơn? Hãy nghĩ ra các ví dụ cho mỗi kịch bản.

- *Thu nhập là một thuộc tính quan trọng như thế nào, và tại thời điểm nào thì mức thu nhập cao hơn sẽ lấn át đối với bạn các lợi ích phi tiền tệ của cơ hội có mức thù lao thấp hơn?*

Nhiều người nhầm lẫn giữa tuân thủ đạo đức và tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, các khái niệm này không thể thay thế cho nhau và đòi hỏi các tiêu chuẩn hành vi khác nhau. Luật pháp là cần thiết để thiết lập và duy trì một xã hội vận hành bình thường. Không có nó, xã hội của chúng ta sẽ rơi vào hỗn loạn. Việc tuân thủ các chuẩn mực pháp lý là bắt buộc. Nếu vi phạm các chuẩn mực này, chúng ta sẽ phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật. Do đó, tuân thủ thường đề cập đến mức độ một công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình theo các quy định, đạo luật và luật pháp hiện hành. Tuy nhiên, điều này chỉ đại diện cho một mức tối thiểu cơ bản. Việc tuân thủ đạo đức được xây dựng trên nền tảng này và thể hiện các nguyên tắc của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp cá nhân hoặc một tổ chức cụ thể. Các hành vi đạo đức thường được coi là tự nguyện và mang tính cá nhân — thường dựa trên nhận thức cá nhân của chúng ta về những gì là đúng và sai.

Một số ngành nghề, chẳng hạn như y học và luật pháp, có các bộ quy tắc đạo đức truyền thống và lâu đời. Ví dụ, **Lời thề Hippocrates (Hippocratic Oath)** ngày nay được hầu hết các chuyên gia y tế đón nhận như một chuẩn mực thích hợp mà các bác sĩ, y tá và những người khác trong lĩnh vực này luôn phải nợ bệnh nhân. Nghĩa vụ này có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại và thầy thuốc **Hippocrates**. Các doanh nghiệp thì khác khi không có một chuẩn mực đạo đức chung được chia sẻ. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi, bằng chứng là một loạt các quy tắc ứng xử và tuyên bố sứ mệnh mà many công ty đã thông qua trong thế kỷ qua. Những niềm tin này có nhiều điểm chung, và nội dung chia sẻ của chúng cuối cùng có thể tạo ra một bộ quy tắc được thừa nhận rộng rãi bởi các nhà thực hành kinh doanh. Điểm cốt lõi nào có thể cấu thành một bộ quy tắc như vậy? Về cơ bản, đó là cam kết đối xử trung thực và chính trực với khách hàng, đối tác, nhân viên và những người khác liên kết với doanh nghiệp.

Luật pháp thường phụ thuộc vào truyền thống và tiền lệ, và cần có những lý do thuyết phục để hỗ trợ bất kỳ sự thay đổi nào. Suy luận đạo đức thường mang tính thời sự hơn và phản ánh những thay đổi trong nhận thức mà cá nhân và xã hội trải qua. Thông thường, tư duy đạo đức đi trước và tạo tiền đề cho những thay đổi trong luật pháp.

Hành xử có đạo đức đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc của pháp luật, nhưng điều đó là chưa đủ. Ví dụ, một hành động có thể là hợp pháp nhưng cá nhân chúng ta lại coi là không thể chấp nhận được (hãy cân nhắc việc nhiều người nhìn nhận đợt tăng giá hợp pháp của Shkreli). Các nhà khởi nghiệp ngày nay cần tập trung không chỉ vào việc tuân thủ các quy định của pháp luật mà còn phải vượt lên trên yêu cầu bắt buộc cơ bản đó để cân nhắc các bên liên quan của họ và làm những gì đúng đắn.

#### **Thực hành: Vụ bê bối rò rỉ dữ liệu Equifax**

Vào năm 2017, từ giữa tháng 5 đến tháng 7, các tin tặc đã có quyền truy cập trái phép vào các máy chủ được sử dụng bởi **Equifax**, một công ty báo cáo tín dụng lớn, và tiếp cận thông tin cá nhân của gần một nửa dân số Mỹ.<sup>[7]</sup> Các giám đốc điều hành của Equifax đã bán tháo gần 2 triệu USD cổ phiếu công ty mà họ sở hữu sau khi phát hiện ra vụ tấn công vào cuối tháng 7, vài tuần trước khi nó được công bố chính thức vào ngày 7 tháng 9 năm 2017, có khả năng vi phạm các quy định về giao dịch nội gián. Cổ phiếu của công ty đã giảm gần 14 phần trăm sau thông báo, nhưng ít ai kỳ vọng các nhà quản lý của Equifax sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những sai lầm của họ, đối mặt với bất kỳ hình thức kỷ luật pháp lý nào hoặc trả bất kỳ khoản phạt nào vì đã trục lợi từ hành động của mình. Để đền bù cho khách hàng và đối tác sau vụ tấn công, công ty đã cung cấp dịch vụ giám sát tín dụng và bảo vệ chống trộm danh tính miễn phí. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2017, giám đốc thông tin và giám đốc bảo mật của công ty đã nghỉ hưu. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2017, CEO đã từ chức, vài ngày trước khi ông phải ra điều trần trước Quốc hội về vụ rò rỉ dữ liệu. Nhiều cuộc điều tra của chính phủ và hàng trăm vụ kiện tư nhân đã được đệ trình do hậu quả của vụ tấn công. Equifax sẽ trả ít nhất 650 million USD, và có thể nhiều hơn, để giải quyết hầu hết các khiếu nại phát sinh từ vụ rò rỉ dữ liệu này. Thỏa thuận dàn xếp bao gồm 147 triệu người tiêu dùng, chỉ dưới một nửa dân số Hoa Kỳ.<sup>[8]</sup>

- *Những yếu tố nào trong trường hợp này có thể liên quan đến các vấn đề tuân thủ pháp luật? Những yếu tố nào minh họa cho hành động hợp pháp nhưng không có đạo đức? Hành động có đạo đức và tính chính trực cá nhân trong tình huống này sẽ như thế nào?*

Để quay lại trường hợp của Martin **Shkreli**, hãy xem xét nó qua một số lăng kính lý thuyết nền tảng dựa trên các lý thuyết đạo đức. Các lý thuyết chuẩn tắc về đạo đức chủ yếu liên quan đến việc thiết lập các tiêu chuẩn hoặc tiêu chí xác định hành vi được coi là có đạo đức. Các ví dụ phổ biến về **lý thuyết đạo đức chuẩn tắc (normative ethical theories)** là thuyết **vị lợi (utilitarianism)**, đạo đức học nghĩa vụ (còn gọi là đạo đức học Kant và/hoặc **đạo đức học nghĩa vụ (deontology)**),



và đạo đức học đức hạnh. Các lý thuyết đạo đức này, được thảo luận trong đoạn tiếp theo, cung cấp một phương pháp có hệ thống để xem xét và đánh giá hành vi kinh doanh.

Dưới góc độ lý thuyết đạo đức, **đạo đức học Kant (Kantian)** hay **đạo đức học nghĩa vụ (duty-based ethics)** nhấn mạnh ý định hoặc lý do đằng sau một quyết định và liệu quyết định đó là tốt hay xấu. Ví dụ, nếu quyết định tăng giá một loại thuốc cứu mạng lên 5.000 phần trăm là có đạo đức và nhằm mục đích gia tăng giá trị, thì cá nhân đó có nghĩa vụ phải tăng giá.

**Đạo đức học vị lợi (Utilitarian ethics)** tập trung vào tính hữu ích hoặc lợi ích của quyết định đó. Nếu quyết định tăng giá làm tăng thêm giá trị và tính hữu ích cho các cổ đông, thì quyết định đó nên được đưa ra. **Đạo đức nghề nghiệp Tin Lành (Protestant work ethic)** xem xét quyết định từ quan điểm của chủ nghĩa tư bản, thị trường tự do và ý thức nghĩa vụ nhằm đảm bảo lợi nhuận tối đa trên khoản đầu tư. Nếu quyết định liên quan đến một sự thay đổi hợp lý về mặt tài chính và có lợi, nếu có đủ số lượng khách hàng cần và coi trọng sản phẩm HIV và sẵn sàng trả mức giá đó, thì quyết định đó nên được đưa ra. Những người ủng hộ **đạo đức học đức hạnh (virtue ethics)** khẳng định rằng đạo đức bao gồm một loạt các đức hạnh bẩm sinh nhưng tiềm ẩn mà một cá nhân cần phát triển theo thời gian. Những đức hạnh này bao gồm sự tin cậy và các phẩm chất của sự tin cậy như tính trung thực. Theo góc nhìn này, nếu việc tăng giá là công bằng và bình đẳng, nếu việc hành xử theo cách này là có trách nhiệm và nếu nó không gây hại cho xã hội, thì giá thuốc nên được tăng lên.

Trong khi việc xác định ý đồ sâu xa, các tác động pháp lý và hậu quả từ quyết định của Shkreli thuộc về tòa án, bằng chứng từ trường hợp này và các nghiên cứu tình huống khác cho thấy một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp vẫn chưa phát triển năng lực đạo đức, hoặc họ chưa xây dựng được một kim chỉ nam đạo đức bên trong cho phép họ phân biệt giữa đúng và sai.

## Xây dựng kim chỉ nam đạo đức

**Kim chỉ nam đạo đức (moral compass)** là một trạng thái tinh thần khi một cá nhân đã phát triển các năng lực cần thiết để phân biệt giữa đúng và sai, hoặc giữa công bằng và bất công trong các tình huống thách thức. Khi các cá nhân có thể hành xử theo cách có đạo đức một cách có hệ thống, theo thói quen và không gặp khó khăn trong việc quyết định cách hành động hoặc phải làm gì trong các tình huống khó khăn, họ đã nội tâm hóa kim chỉ nam đạo đức đó. Có thể nói rằng những cá nhân này sở hữu một nhân cách tốt, có thể tạo dựng lòng tin và có những phẩm chất được coi là cần thiết cho khả năng lãnh đạo.

Để phát triển và nội tâm hóa kim chỉ nam đạo đức, nhà khởi nghiệp và các thành viên trong tổ chức cần liên tục rèn luyện và phát triển "cơ bắp" đạo đức của mình. Các cơ bắp dựa trên đạo đức này bao gồm các phẩm chất như sự tin cậy, tính trung thực, sự tôn trọng, trách nhiệm, sự cam kết, sự quan tâm, lòng nhân ái và sự công bằng. Tuy nhiên, như bạn sẽ được tìm hiểu, nhà khởi nghiệp trước hết cần cung cấp khuôn khổ và nền tảng tổ chức để các cá nhân và bộ phận kinh doanh thường xuyên thực hành các phẩm chất này. Khuôn khổ và nền tảng này bao gồm việc mọi người đều nhận được sự đào tạo phù hợp, có cơ hội nhận diện và thu hẹp các khoảng cách trong hành vi của họ, nhận được sự công nhận và các hình thức khuyến khích củng cố hành vi đạo đức tốt, cũng như chịu những hậu quả nhất quán, kịp thời và đáng kể khi họ không hành động có trách nhiệm. Những hành động này và các hành động khác bắt đầu giúp các cá nhân phát triển và nội tâm hóa kim chỉ nam đạo đức.

### Liên kết học tập

Là một tội phạm cổ cồn trắng bị kết án về tội gian lận, [buổi phỏng vấn này với Mark Faris](#) cho thấy lời thừa nhận của ông rằng lòng tham, sự kiêu ngạo và tham vọng là các động cơ thúc đẩy hành động của mình. Ông cũng thảo luận về khả năng của con người trong việc hợp lý hóa hành vi của mình để tự biện hộ cho bản thân. Hãy lưu ý các giải pháp được ông đề xuất: thực hành kỹ năng lãnh đạo đạo đức và phát triển nhận thức ở cấp độ cá nhân thông qua đào tạo doanh nghiệp.

## Các vấn đề pháp lý trong khởi nghiệp

Khác với việc làm việc trong một môi trường tập đoàn lớn với cấu trúc đã được thiết lập sẵn, các nhà khởi nghiệp thường khởi tạo và vận hành một doanh nghiệp mới theo các quy tắc riêng của họ. Áp lực tạo ra một dự án mới, trong bối cảnh các ràng buộc và hạn chế, truyền cảm hứng cho các nhà khởi nghiệp tìm ra những cách thức sáng tạo để đáp ứng các nhu cầu tiềm năng của thị trường. Đồng thời, thách thức đáp ứng kỳ vọng này có thể tạo ra những cám dỗ và áp lực đạo đức khi các nhà khởi nghiệp đưa ra nhiều quyết định khác nhau. Các lĩnh vực phổ biến chứa đựng nhiều vấn đề pháp lý tiềm ẩn bao gồm hợp đồng, hành vi gây hại ngoài hợp đồng (torts), lao động, tài sản trí tuệ, xung đột lợi ích, công bố thông tin đầy đủ/tính trung thực trong các tuyên bố và hiệu quả của sản phẩm hoặc dịch vụ, và luật chống độc quyền/cạnh tranh ([Hình 3.2](#)).



Hình 3.2: Có nhiều vấn đề pháp lý đối mặt với nhà khởi nghiệp, bao gồm tài sản trí tuệ, hợp đồng, luật chống độc quyền, gian lận, lao động và các hành vi gây hại ngoài hợp đồng. (ghi công: Bản quyền Rice University, OpenStax, theo giấy phép CC BY NC-SA 4.0)

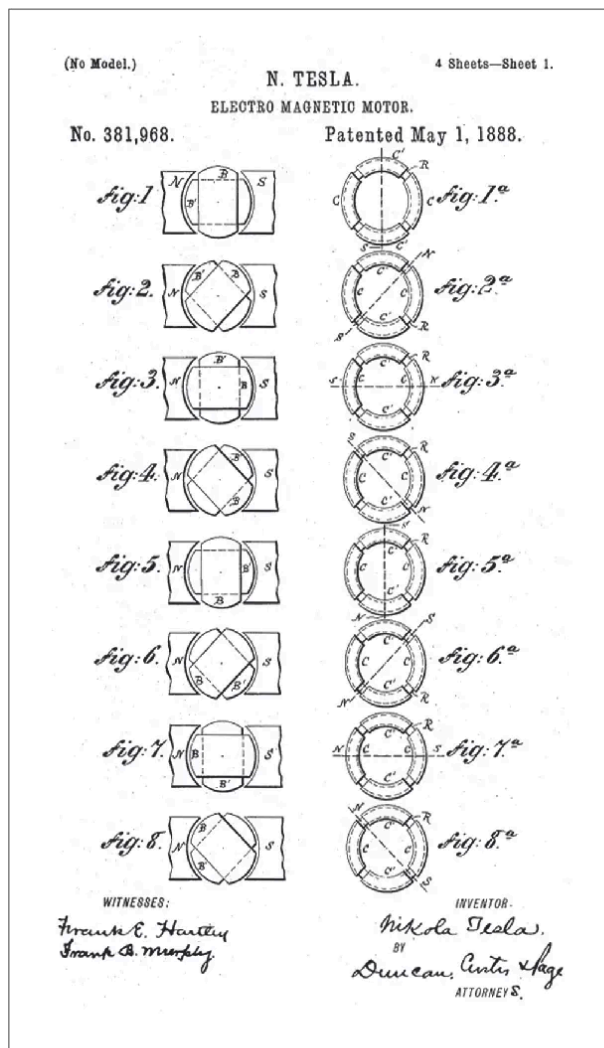
#### **Tài sản trí tuệ: Bằng sáng chế, Bản quyền và Nhãn hiệu**

Có nhiều lý do tại sao một nhà khởi nghiệp nên nhận thức được các quyền sở hữu trí tuệ theo luật pháp. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp khởi nghiệp mới này ra một phát minh độc đáo, việc bảo hộ tài sản trí tuệ đó là rất quan trọng. Nếu không có sự bảo hộ đó, bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào cũng có thể sao chép phát minh một cách hợp pháp (dù không có đạo đức), dán tên hoặc nhãn hiệu công ty của họ lên đó và bán như thể đó là sản phẩm của chính họ. Điều đó sẽ hạn chế nghiêm trọng khả năng kiếm tiền của nhà khởi nghiệp từ sản phẩm mà họ đã phát minh ra. Các quyền sở hữu trí tuệ (IP) được tạo ra bởi luật pháp liên bang và bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ khỏi những vấn đề như vậy. Luật sở hữu trí tuệ cũng giúp thiết lập nhận diện thương hiệu và đảm bảo các nguồn doanh thu phụ.

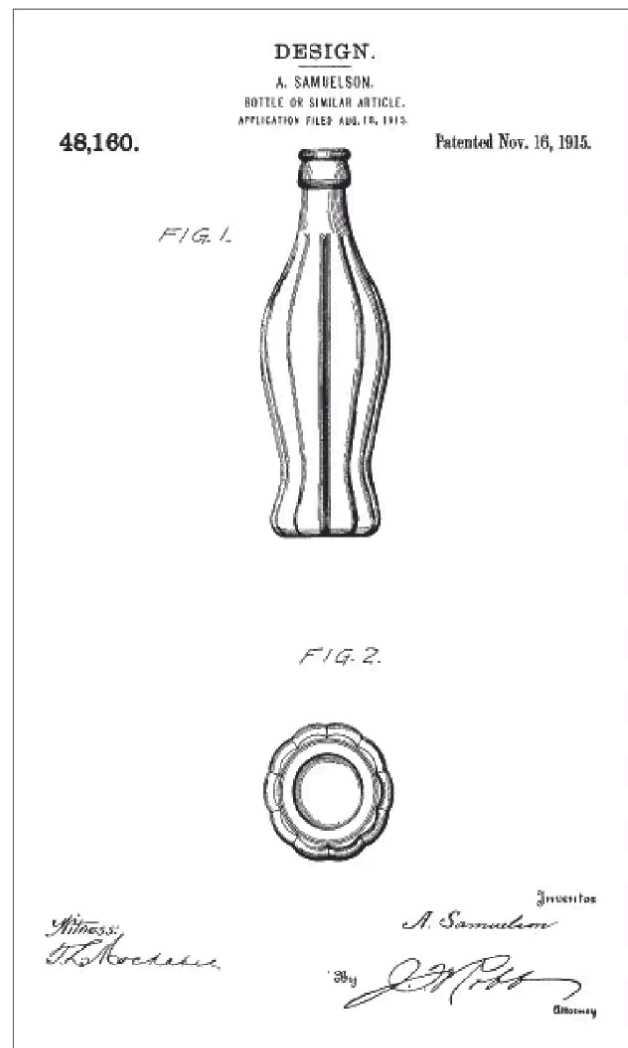
**Tài sản trí tuệ (intellectual property) (IP)** là kết quả hoặc thành quả từ hoạt động sáng tạo của một hoặc nhiều cá nhân nhằm biến một ý tưởng độc đáo thành sản phẩm/dịch vụ thực tế và có giá trị gia tăng; sự thể hiện này của các ý tưởng nguyên bản được pháp luật bảo hộ. IP áp dụng cho bất kỳ thứ gì thuộc quyền độc quyền của một công ty, giúp phân biệt tổ chức đó và góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững. Hoạt động sáng tạo này có thể dẫn đến một ý tưởng sản phẩm, một phát minh mới, một sự chuyển hướng chiến lược sáng tạo, hoặc một sự cải tiến đối với sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có. IP có thể dưới dạng bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc một biến thể của chúng gọi là bí mật thương mại.

Để phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững, nhà khởi nghiệp có trách nhiệm bảo vệ, cung cấp các biện pháp bảo vệ cần thiết và liên tục phát triển tài sản trí tuệ (IP) của công ty. Các trách nhiệm này bao gồm việc hiểu rõ, phân biệt và xử lý các loại hình khác nhau cũng như các khía cạnh kỹ thuật của IP của công ty. Điều đó cũng có nghĩa là nhà khởi nghiệp nên quan tâm đến khía cạnh phi kỹ thuật của IP, đó là phát triển một văn hóa sáng tạo cho phép tổ chức liên tục tạo ra các IP mới.

Về khía cạnh kỹ thuật, có hai loại bằng sáng chế khác nhau: bằng sáng chế tiện ích và bằng sáng chế kiểu dáng (**Hình 3.3**). Một **bằng sáng chế tiện ích (utility patent)** bảo hộ một ý tưởng sản phẩm hoặc phát minh hoàn toàn mới theo luật pháp Hoa Kỳ trong thời hạn hai mươi năm (xem phần thảo luận về bằng sáng chế trong chương [Hành trình khởi nghiệp và các con đường](#)). Một vài ví dụ về bằng sáng chế tiện ích là động cơ điện từ, máy điện động lực, truyền tải điện năng và hệ thống phân phối điện của Nikola Tesla. Một **bằng sáng chế kiểu dáng (design patent)** bảo hộ các khía cạnh trang trí hoặc thẩm mỹ của một ý tưởng sản phẩm. Các ví dụ bao gồm thiết kế của một phông chữ mới, kiểu dáng của một chai nước ngọt, hoặc các đặc điểm thiết kế của iPhone của Apple. Ở Hoa Kỳ, bằng sáng chế kiểu dáng thường được bảo hộ trong thời hạn mười bốn năm.



(a)



(b)

Hình 3.3: (a) Bản vẽ động cơ dòng điện xoay chiều này của Nikola Tesla đã được cấp Bằng sáng chế số 381968 tại Hoa Kỳ và đại diện cho một bằng sáng chế tiện ích. (b) Kiểu dáng của chai nước ngọt Coca-Cola đã được cấp bằng sáng chế kiểu

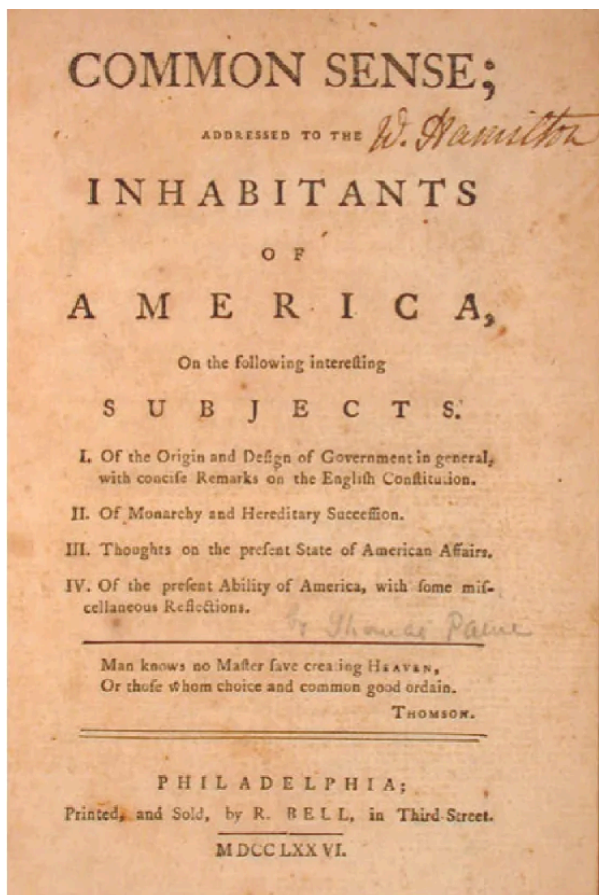
dáng. (ghi công (a): chỉnh sửa từ bản chỉnh sửa của "US Patent US381968A" của Nikola Tesla/Google Patents, Miền công cộng; ghi công (b): chỉnh sửa từ tác phẩm "Coke bottle patent" của Tác giả chưa rõ/Wikimedia Commons, Miền công cộng)

Bản quyền và nhãn hiệu cũng là các IP được bảo hộ ([Hình 3.4](#)). Một **bản quyền (copyright)** trao cho người sáng tạo tác phẩm quyền độc quyền sao chép tác phẩm đó trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là suốt đời tác giả cộng thêm bảy mươi năm). Một **nhãn hiệu (trademark)** là sự đăng ký cung cấp cho chủ sở hữu khả năng sử dụng một cái tên, biểu tượng, giai điệu hoặc nhân vật kết hợp với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, và ngăn cản những người khác sử dụng các biểu tượng tương tự để bán sản phẩm của họ. Nhãn hiệu có thể được bảo hộ với số lần gia hạn không giới hạn, mỗi lần có thời hạn mười năm miễn là nó vẫn đang được sử dụng. Cuối cùng, có một danh mục IP đặc biệt được gọi là **bí mật thương mại (trade secret)**. Khái niệm này đề cập đến thông tin độc quyền, quy trình hoặc kiến thức nội bộ khác góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh của tổ chức trên thị trường. Tuy nhiên, khác với bằng sáng chế, bản quyền và nhãn hiệu, bí mật thương mại không nằm trong danh mục được bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ liên bang. Bí mật thương mại phụ thuộc vào việc được giữ bí mật bởi chính doanh nghiệp sở hữu nó và được thực thi thông qua luật hợp đồng.

Các nhà khởi nghiệp nên đặc biệt chú ý đến các tác động pháp lý về cách luật bằng sáng chế có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Luật bằng sáng chế được thực thi nghiêm ngặt và nhằm mục đích bảo hộ các phát minh. Sự bảo hộ này được dành cho doanh nghiệp vì một chuỗi các đổi mới liên tục có thể là nguồn doanh thu lớn cho công ty cũng như là phương tiện để phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững. Một bằng sáng chế hợp pháp trao quyền độc quyền cho chủ sở hữu hoặc người nắm giữ bằng sáng chế đó để sử dụng phát minh dưới bất kỳ hình thức nào họ cho là cần thiết. Nó cũng trao cho chủ sở hữu bằng sáng chế quyền độc quyền ngăn chặn hoặc từ chối cấp quyền truy cập cho người khác, hoặc bán quyền sử dụng bằng sáng chế. Thời hạn bảo hộ này dao động từ mười bốn đến hai mươi năm, và về cơ bản là một quyền độc quyền do chính phủ cấp, sau đó quyền bảo hộ thường sẽ hết hạn và cơ hội cạnh tranh được mở ra cho bất kỳ ai (ví dụ: các loại thuốc generic).

Bất kể thuộc loại nào, một công ty đều có quyền độc quyền đối với quyền sở hữu tài sản trí tuệ (IP) của mình. Để bảo vệ các quyền đó, điều quan trọng là một công ty phải lập tài liệu một cách tỉ mỉ và ngay lập tức về từng tài sản trí tuệ, quy trình và mốc thời gian phát triển, các nguồn lực được sử dụng, thông tin chi tiết về người sở hữu và có quyền truy cập, và cách thức những người khác có thể xin cấp phép và sử dụng tài sản trí tuệ đó.





(a)



(b)

Hình 3.4: (a) Các tác phẩm văn bản và nghệ thuật được xuất bản sẽ được cấp bản quyền, và bản quyền này sẽ hết hạn theo thời gian (thường là một khoảng thời gian dài), giống như trường hợp tác phẩm quan trọng của Thomas Paine *Common Sense*. (b) Các vòm vàng mang tính biểu tượng của **McDonald's** là một biểu tượng đã được đăng ký nhãn hiệu, thường không hết hạn trừ khi bị từ bỏ. (ghi công (a): chỉnh sửa từ bản chỉnh sửa của "Commonsense" của Niki K/Wikimedia Commons, Miễn công cộng; ghi công (b): chỉnh sửa từ tác phẩm của "JeepersMedia"/Flickr, CC BY 2.0)

Nhà khởi nghiệp nên cân nhắc những câu hỏi này khi phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ (IP) của công ty.

- Luật sở hữu trí tuệ có liên quan đến doanh nghiệp của tôi không, và nếu có, nó có thể giúp tôi như thế nào?
- Làm thế nào để chúng tôi xác định tài sản trí tuệ nào cần bảo vệ?
- Các bước chúng tôi cần thực hiện để nhận được sự bảo hộ là gì?

Ít chính thức hơn, việc phát triển văn hóa sáng tạo và đổi mới là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của nhà khởi nghiệp. Trách nhiệm này sẽ cho phép nhà khởi nghiệp phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững. Điều này có nghĩa là bạn không nên hài lòng với một tia sáng sáng tạo thỉnh thoảng xuất hiện từ một cá nhân, phòng ban hoặc bộ phận chức năng cụ thể trong tổ chức của bạn (chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển). Bạn cần nuôi dưỡng một môi trường mà mọi thành viên trong tổ chức đều có khả năng sáng tạo, gia tăng giá trị và tham gia vào quá trình cải tiến liên tục của công ty. Một ví dụ về động lực này là văn hóa cải tiến liên tục tại **Toyota (Kaizen)** (xem chương [Khởi động để Tăng trưởng đến Thành công](#)). Trong nền văn hóa này, mọi thành viên của tổ chức đều được kỳ vọng sẽ sáng tạo và liên tục cải tiến các quy trình mà họ tham gia hằng ngày.

Câu chuyện về Nikola **Tesla** — một nhà phát minh, kỹ sư và nhà vật lý học người Mỹ gốc Serbia — đưa ra một bài học cảnh báo về lý do tại sao các nhà khởi nghiệp cần phải hòa nhịp với cả các khía cạnh kỹ thuật của tài sản trí tuệ (IP) trong doanh nghiệp và văn hóa sáng tạo của nó. Đã nộp 300 bằng sáng chế, Tesla được nhiều người coi là một trong những người cha đẻ của dòng điện hiện đại. Sau khi nhập cư vào Hoa Kỳ, Tesla đã được thuê bởi công ty **Continental Edison Company** và bắt đầu phát triển công nghệ dòng điện xoay chiều (AC). Tuy nhiên, Edison thích công nghệ dòng điện một chiều (DC) hơn và không ủng hộ các ý tưởng của Tesla. Tesla đã phải từ chức, hợp tác với Westinghouse để thành lập công ty **Tesla**

**Electric Light**, mang theo sự sáng tạo và các ý tưởng quý giá của mình sang dự án kinh doanh mới.[^9] Cuối cùng, dòng điện AC của Tesla đã trở thành tiêu chuẩn của Mỹ, chứ không phải dòng điện DC của Edison.

**Hợp đồng và Hành vi gây thiệt hại ngoài hợp đồng**

Mọi nhà khởi nghiệp đều giao kết hợp đồng, thường là thường xuyên, và do đó nên có sự hiểu biết về các khái niệm hợp đồng cơ bản. Tương tự như vậy, hầu hết các doanh nghiệp đều có khả năng liên quan đến luật hành vi gây thiệt hại ngoài hợp đồng (torts): lĩnh vực luật pháp bảo vệ quyền lợi của con người không bị tổn hại về thể chất, tài chính hoặc theo bất kỳ cách nào khác, chẳng hạn như vi phạm quyền riêng tư. Một số lĩnh vực trong thế giới kinh doanh liên quan đến sự kết hợp giữa luật hành vi gây hại ngoài hợp đồng và luật hợp đồng, chẳng hạn như tranh tụng liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động sai trái của nhân viên.

**Hợp đồng (Contracts)** có thể là thỏa thuận chính thức hoặc phi chính thức. Lý tưởng nhất là bạn nên sử dụng hợp đồng bằng văn bản bất cứ khi nào bạn tham gia vào một giao dịch quan trọng với một bên khác. Các thỏa thuận bằng miệng có thể thực thi được trong hầu hết các tình huống; tuy nhiên, việc chứng minh các điều khoản của chúng có thể rất khó khăn. Nếu bạn đang ở giữa giai đoạn khởi nghiệp, rất có thể bạn đang chuyển động rất nhanh. Có lẽ bạn không có thời gian hoặc tiền bạc để thuê luật sư soạn thảo một hợp đồng bằng văn bản chính thức. Trong trường hợp đó, ít nhất bạn nên gửi thư theo dõi với tất cả các bên qua thư truyền thống hoặc email để ghi lại các điều khoản chính trong thỏa thuận của bạn. Bằng cách đó, nếu có tranh chấp phát sinh, bạn sẽ có tài liệu để đối chiếu.

**Hành vi gây thiệt hại ngoài hợp đồng (Torts)** là một lĩnh vực rủi ro tiềm ẩn đối với các nhà khởi nghiệp. Trách nhiệm tài chính thường là kết quả từ việc đảm nhận và tiếp xúc với rủi ro; do đó, đây là một vấn đề quan trọng mà các nhà khởi nghiệp cần quản lý. Điều này đặc biệt đúng đối với khái niệm **trách nhiệm liên đới/trách nhiệm gián tiếp (vicarious liability)**, đây là lĩnh vực luật pháp áp đặt trách nhiệm lên một người đối với sai sót của người khác, người có mối quan hệ đặc biệt với họ (ví dụ: người sử dụng lao động và người lao động) trong việc thực hiện sự cẩn trọng hợp lý. Hầu hết các chủ doanh nghiệp hiểu rằng họ có nguy cơ nhân viên của mình có thể thực hiện hành vi gây hại ngoài hợp đồng, và họ phải chịu trách nhiệm khi nhân viên gây hại cho người khác (khách hàng hoặc đồng nghiệp) khi đang thực hiện nhiệm vụ, làm việc trên tài sản của công ty và sử dụng thiết bị của công ty. Tuy nhiên, nhiều chủ doanh nghiệp không nhận thức được rằng người sử dụng lao động thực sự có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt hại do nhân viên gây ra nếu nhân viên đó gây thiệt hại trong phạm vi nghĩa vụ công việc của họ. Ví dụ, nếu một chủ doanh nghiệp yêu cầu nhân viên gửi thứ gì đó tại FedEx hoặc UPS sau giờ làm việc, và nhân viên đó do vô ý gây ra tai nạn ô tô, ngay cả khi nhân viên đó đang lái xe cá nhân của họ chứ không phải xe của công ty, người sử dụng lao động vẫn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Đó là một tình huống quá phổ biến có thể gây ra những hậu quả trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng cho một doanh nghiệp khởi nghiệp nếu không có bảo hiểm phù hợp.

**Luật chống độc quyền**

**Luật chống độc quyền (Antitrust laws)** (hoặc **luật cạnh tranh (competition laws)**) được phát triển để đảm bảo rằng một đối thủ cạnh tranh không lạm dụng vị thế và quyền lực của mình trên thị trường để loại trừ hoặc hạn chế quyền tiếp cận thị trường của đối thủ khác. Một vài ví dụ về luật chống độc quyền là Đạo luật **Sherman Act**, Đạo luật **Clayton Act**, Đạo luật của **Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission Act)** và Đạo luật **Bayh-Dole Act**. Các đạo luật này được tạo ra để khuyến khích cạnh tranh và cung cấp các lựa chọn cho người tiêu dùng. Trên thực tế, các luật này coi việc một đối thủ cạnh tranh thực hiện các thỏa thuận nhằm hạn chế sự cạnh tranh trên thị trường là bất hợp pháp.

Khái niệm chống độc quyền rất quan trọng đối với khả năng của các nhà khởi nghiệp trong việc thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp mới có thể cạnh tranh với các tập đoàn lớn hơn, lâu đời hơn (những tập đoàn có thể cố gắng cản trở sự cạnh tranh). [Bảng 3.1](#) tóm tắt những đóng góp của các đạo luật này trong việc hỗ trợ các nỗ lực chống độc quyền. Điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ sự sai lệch nào so với các luật này đều có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý kéo dài và tốn kém.

**Bảng 3.1: Các đạo luật chống độc quyền**

| Đạo luật chống độc quyền            | Nội dung bảo hộ/Quy định                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Đạo luật Sherman (1890)             | Nghiêm cấm các hành vi độc quyền hóa                      |
| Đạo luật Clayton (1914)             | Nghiêm cấm hành vi ấn định giá và các thực tiễn liên quan |
| Federal Trade Commission Act (1914) | Nghiêm cấm các thực tiễn kinh doanh không lành mạnh       |

Một ví dụ về cạnh tranh bất hợp pháp là cuộc chiến cạnh tranh và bằng sáng chế giữa tập đoàn **Intel Corporation** và công ty **American Micro Devices** (AMD). Vào năm 2009, AMD đã đệ đơn kiện Intel với cáo buộc công ty này đã sử dụng “sự thống trị về đòn bẩy” để loại trừ AMD khỏi việc cạnh tranh hiệu quả trên thị trường thông qua chính sách định giá loại trừ, chiết khấu và các thực tiễn tương tự. Tuyên bố này sau đó đã được hai công ty dàn xếp ổn thỏa và dẫn đến việc Intel phải trả cho AMD 1,25 tỷ USD tiền bồi thường thiệt hại.

### Xung đột lợi ích

Một tình huống **xung đột lợi ích (conflict of interest)** xảy ra khi một cá nhân (hoặc công ty) có lợi ích trong nhiều lĩnh vực (đầu tư tài chính, nghĩa vụ công việc, mối quan hệ cá nhân) và các lợi ích đó có thể xung đột với nhau. Ví dụ, nhân viên có lợi ích trong việc thực hiện công việc được kỳ vọng cho người sử dụng lao động của họ. Việc cố ý hoặc chủ tâm trốn tránh, phớt lờ hoặc loại bỏ những gì đáng ra thuộc về người sử dụng lao động bằng cách giải quyết các lợi ích khác sẽ là một xung đột lợi ích. Điều này có thể đơn giản như việc sử dụng thời gian hoặc nguồn lực của công ty để thực hiện một dự án cá nhân chưa được phê duyệt và không mang lại giá trị cho công ty. Nó cũng có thể là việc sử dụng tài nguyên hữu hình và trí tuệ của một công ty cho mục đích mang lại lợi ích cho cá nhân bạn thay vì cho người sử dụng lao động của bạn. Hành động này là vô đạo đức vì bạn không trao cho người sử dụng lao động những gì họ xứng đáng được nhận, đó là thời gian, tài năng và dịch vụ của bạn để đổi lấy mức thù lao đã thỏa thuận. Hãy cân nhắc ví dụ về Mike **Arrington**, một luật sư kiêm nhà khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon, người đã tạo ra một trang blog tên là **TechCrunch**. Arrington đã trở thành nguồn thông tin tham khảo cho những người đam mê công nghệ và các nhà đầu tư. Việc đưa tin của ông về các công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon có thể giúp đảm bảo sự ra mắt thành công của một sản phẩm hoặc doanh nghiệp mới. Tuy nhiên, ông đã bị chỉ trích vì thường xuyên đưa tin về các công ty mà ông đầu tư và tư vấn. Mặc dù ông đã công bố đầy đủ thông tin về lợi ích của mình, nhưng các nhà bình luận đối thủ vẫn đặt câu hỏi về xung đột lợi ích của ông. Làm thế nào ông có thể vừa là nhà đầu tư vừa là một nhà báo độc lập viết blog về chính các công ty mà ông có lợi ích tài chính? Ông đang ở trong một vị trí xung đột lợi ích điển hình.<sup>[^10]</sup> Các trường hợp tương tự liên quan đến các phóng viên kinh doanh và các xung đột lợi ích tiềm ẩn bao gồm *The Wall Street Journal*, *Business Week*, tạp chí *Time* và tờ *L.A. Herald Examiner*.

Một tình huống khác phát sinh các xung đột tiềm ẩn là trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, lĩnh vực thu hút nhiều chủ doanh nghiệp trẻ tiềm năng. Có thể bạn muốn bắt đầu công ty kế toán CPA của riêng mình, hoặc công ty tư vấn tài chính CFP, hoặc công ty tư vấn CNTT. Một chuyên gia phải hết sức thận trọng về xung đột lợi ích, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà bạn có nghĩa vụ ủy thác (fiduciary duty) đối với khách hàng của mình. Điều này đòi hỏi trách nhiệm hành vi rất cao và sự công bố thông tin đầy đủ, một nghĩa vụ cấm việc tham gia vào cả hai bên của một giao dịch. Ví dụ, với tư cách là một tư vấn viên CNTT, bạn có khuyến nghị khách hàng mua một sản phẩm phần mềm khi họ không biết rằng bạn đang sở hữu cổ phần của công ty phần mềm đó không? Hoặc với tư cách là một cố vấn tài chính, liệu bạn có nhận hoa hồng từ cả hai đầu của một giao dịch không?

### Gian lận: Tính trung thực và Công bố thông tin đầy đủ

Các nhà khởi nghiệp có đạo đức luôn nỗ lực áp dụng các khái niệm dựa trên đạo đức vào thực tế, bao gồm tính trung thực và công bố thông tin đầy đủ. Hai khái niệm này không chỉ là một phần của cách tiếp cận có đạo đức trong kinh doanh mà còn là những yêu cầu nền tảng của một số lĩnh vực luật pháp, bao gồm cả luật chống gian lận. Một doanh nghiệp sản xuất/bán một sản phẩm hoặc dịch vụ có trách nhiệm công bố đầy đủ sự thật về các sản phẩm/dịch vụ của mình.

Các sự kiện cơ bản, thực tế và bằng chứng đằng sau một sự việc tạo nên **tính trung thực (truthfulness)** của vấn đề đó. Một cá nhân trung thực là người đang thực hiện khả năng thực tế về một chủ đề, đối mặt với thực tế và nhận thức được các bằng chứng. Những cá nhân trung thực sẽ nhận được sự tin cậy và đáng tin cậy theo thời gian bởi vì những gì họ nói và những gì họ làm là nhất quán với nhau. Một hệ quả của tính trung thực là sự công bằng, có nghĩa là khách quan, không thiên vị và tuân thủ các quy tắc và chuẩn mực của hành vi đúng sai. **Sự công bằng (Fairness)** liên quan đến việc làm những gì đúng đắn, công lý và bình đẳng. Từ góc độ ứng dụng, phẩm chất trung thực tạo nên nền tảng cho sự công bằng.

**Công bố thông tin (Disclosure)** mô tả việc chia sẻ các sự thật và chi tiết cần thiết về một chủ đề một cách minh bạch và trung thực. Thông tin này phải đầy đủ, kịp thời và có liên quan để cho phép người nhận hiểu được mục đích và ý định đằng sau một sản phẩm/dịch vụ và đưa ra quyết định tốt về giá trị của sản phẩm/dịch vụ đó. Mọi nỗ lực có chủ ý nhằm che giấu, thay đổi hoặc bẻ cong sự thật đều là một hành động phi đạo đức và vô trách nhiệm, có thể bị điều tra hình sự.

Một ví dụ về một công ty liên tục gặp phải một số vấn đề pháp lý nghiêm trọng, đáng xấu hổ và tốn kém là **Eli Lilly**. Trong một trường hợp, công ty này đã thừa nhận trước tòa rằng họ đã tiếp thị bất hợp pháp Zyprexa, một loại thuốc vốn được phê

duyet chủ yếu bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) để điều trị trầm cảm, để sử dụng cho các bệnh lý chưa được FDA phê duyệt tiếp thị và quảng cáo (off-label) như rối loạn giấc ngủ, bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ. Kết quả là, vào năm 2009, Eli Lilly đã bị cơ quan điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phạt 1,4 tỷ USD.<sup>[11]</sup>